

กำหนดรับสมัครและกำหนดวันเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ปรากฏว่ามีผู้สมัครสองคน คือ นาย ส. และผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบและประกาศให้ทราบก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ตรวจสอบว่านาย ส. เป็นผู้เสียสิทธิการเลือกตั้งดังกล่าวหรือไม่ ขณะเดียวกันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนไร้ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่านาย ส. เป็นผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้มีคำสั่งว่านาย ส. เป็นผู้เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามที่ประกาศกำหนด และผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่า นาย ส. ได้ ๑๙๖ คะแนน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้ ๖๒ คะแนน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้านลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งให้นาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอรทาบผลการตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการตรวจสอบกลับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า นาย ส. ขาดคุณสมบัติการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ให้ยกเลิกการเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยให้อำเภอสรินทรจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กำหนดการรับสมัครเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและวันเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่อีกครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งก่อนหรือภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ว่านาย ส. ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร ผู้ฟ้องคดีจะได้เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากต้องถือว่าผู้สมัครเพียงคนเดียว ซึ่งตามกฎหมายให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนับแต่วันเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกเลิกการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ตามฟ้อง และให้กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. ว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านครั้งนี้ เนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งสุดท้ายก่อนการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสอบถามการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าวของนาย ส. ว่าเป็นเหตุให้เสียสิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง (๔)^๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สรุปว่า กรณีนาย ส. ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประกอบกับข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ของข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็จะเป็นผู้เสียสิทธิตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ กรณีจึงเห็นได้ว่า ในวันเลือกผู้ใหญ่บ้านคือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของนาย ส. ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่สามารถตัดสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของนาย ส. ได้ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยืนยันว่า นาย ส. เป็นผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตาม แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้อยู่ในฐานะหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบในการจัดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๙ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

^๑ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๓๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้

๑.๑

๑.๒

(๔) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

๑.๓

๑.๔

การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง



ผู้บริหารท้องถิ่นฯ หนังสือของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ จึงเป็นเพียงหนังสือราชการที่ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ในทำนองเดียวกันกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอดีตผู้ใหญ่บ้านก็มีได้มีผลเป็นการตัดสินใจหรือยืนยันสิทธิของนาย ส. แต่อย่างใด เนื่องจากแม้ว่า นาย ส. จะไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่หากได้แจ้งเหตุที่มีอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการทำหนังสือแจ้งเหตุต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้งแล้ว นาย ส. ก็จะไม่เสียสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือถ้าพิจารณาตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดว่าการเสียสิทธินั้นให้มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้ใดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะพบว่าขณะนั้นยังคงมีปัญหาในการตีความข้อกฎหมายว่า วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้ใดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะหมายความว่าเฉพาะการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเท่านั้น หรือรวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดให้มีขึ้นในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ และประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอให้ตรวจสอบว่านาย ส. ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นผู้เสียสิทธิหรือไม่ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการสร้างขั้นตอนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ล่าช้าเกินความจำเป็นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แม้ว่าตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกำหนดให้นายอำเภอมีอำนาจกำหนดวันลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ได้ในกรณีเกิดการจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุนอกอำนาจอย่างอื่น แต่การจะลงคะแนนหรือนับคะแนนแล้วกำหนดวันลงคะแนนใหม่ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุทำให้การลงคะแนนหรือนับคะแนนไม่สามารถกระทำได้ตามข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดการที่ยังไม่ได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติของนาย ส. จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ใช่เหตุผลให้การลงคะแนนหรือนับคะแนนไม่อาจกระทำได้นอกจากนั้น หากมีการประกาศผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วปรากฏว่า นาย ส. ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วภายหลังมีการร้องคัดค้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับคุณสมบัติของนาย ส.



หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า นาย ส. เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน การได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านย่อมมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งยกเลิก และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ได้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีในการสมัครรับเลือกอีกครั้ง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๗๔/๒๕๕๘)

๒) กรณีราษฎรผู้ลงคะแนนเสียงเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านที่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรณีที่บุคคลผู้มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผญ. ๒) เป็นราษฎรที่เคยมีชื่ออยู่เท่านั้นเนื่องจากได้ย้ายไปอยู่ในเขตอำเภออื่นแล้วก่อนวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน บุคคลนั้นจึงไม่ใช่ราษฎรที่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมาย การที่บุคคลดังกล่าวมาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งที่ตนไม่มีสิทธิ จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่า มีคะแนนแตกต่างกันเพียง ๑ คะแนน การลงคะแนนของผู้ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านย่อมต้องมีผลกระทบต่อการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่จะทำให้ผลการเลือกนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรม การดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีนายอำเภอกรงปินัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยได้มีการประชุมราษฎรเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ตลอดจนวิธีเลือก และการเพิ่มชื่อถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่มีการดำเนินการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อบุคคลใด ซึ่งในการรับสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมีผู้สมัคร ๒ คน คือ ผู้ฟ้องคดีหมายเลข ๑ และผู้ร้องสอด หมายเลข ๒ ในการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๓๓๖ คน จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน ๓๖๓ คน ผลการเลือกปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๑๖๐ คะแนน ผู้ร้องสอดได้ ๑๖๑ คะแนน จากนั้นได้มีประกาศผลการนับคะแนนให้ผู้ร้องสอดได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใส เนื่องจากมีนาย ม. เป็นคนนอกพื้นที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกรงปินังจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการร้องคัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว เห็นว่า การดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว และการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านของนาย ม. ไม่มีผลทำให้กระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านผิดระเบียบ กฎหมาย หรือทำให้เกิดการทุจริต ไม่โปร่งใส แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย พร้อมกับมีหนังสือรายงานผลการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และได้แจ้งคำวินิจฉัยชี้ขาดให้อำเภอกรงปินังทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ ว่าการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย และการใช้สิทธิลงคะแนนของบุคคลที่กล่าวอ้างนั้น ไม่มีผลทำให้กระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านผิดระเบียบ กฎหมาย หรือทำให้เกิดการทุจริต ไม่โปร่งใส แต่อย่างไรก็ดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และกรณีของนาย ม. ว่ามีสิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือไม่ อย่างไร หากพบว่าการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวไม่โปร่งใสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นใหม่ และให้จ่ายค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านครั้งใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๔)^๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้ว

^๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๑ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก



ไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก และข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ผู้มีสิทธิเลือก” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กำหนดไว้ ข้อ ๒๘ กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ม. ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผญ. ๒) เป็นราษฎรที่เคยมีชื่ออยู่เท่านั้น เนื่องจากตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (แบบ ท.ร. ๑๔/๑) ซึ่งระบุที่อยู่ของนาย ม. ในปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ในเขตอำเภออื่น ประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเจ้าพนักงานออกให้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ก็ระบุที่อยู่บ้านเลขที่ใหม่ นาย ม. จึงไม่ใช่ราษฎรที่มีชื่ออยู่ในหมู่ที่ ๔ จนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน และไม่ใชราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ เมื่อนาย ม. มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับผลการเลือกปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนน ๑๖๐ คะแนน ส่วนผู้ร้องสอดได้คะแนน ๑๖๑ คะแนน ซึ่งแตกต่างกันเพียง ๑ คะแนน การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านของนาย ม. ไม่ว่ากรณีการลงคะแนนจะเป็นเช่นใด ย่อมต้องมีผลกระทบต่อการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวที่จะทำให้ผลการเลือกไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ ดังนั้น การเลือกผู้ใหญ่บ้านกรณีนี้จึงเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน และคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนชอบด้วยระเบียบกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ. ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านให้ถูกต้องก่อนการปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ. ๒ การกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าบ้านคนใดยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอถอนชื่อบุคคลผู้ไม่มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นเพียงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น ในฐานะที่ราษฎรเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลมากกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน การไม่มีบุคคลใดมายื่นขอถอนชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นจะถูกต้องทำให้กระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่ผิดระเบียบกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง

แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้านมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยชี้ขาด คำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๙/๒๕๕๙)

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๑.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑) การลงมติให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ สร้างความแตกแยกให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่ากระทำการทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีการกำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาญัตติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องแจ้งญัตติให้สมาชิกที่ถูกกล่าวหาทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน ก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ถูกยื่นญัตติเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

การที่เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมและญัตติที่เสนอต่อที่ประชุมโดยไม่ปรากฏข้อความเกี่ยวกับข้อกล่าวหา และแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ทั้งในทางการพิจารณาของศาลไม่ปรากฏว่าสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการอันจะถือได้ว่าเป็นความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด



แต่อย่างไรก็ตาม การลงมติให้พ้นจากตำแหน่งจึงเป็นการใช้ดุลพินิจและออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเดิมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ถูกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖) ลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ และขอเสนอญัตติเป็นการเร่งด่วน จำนวน ๓ ญัตติ และในวันเดียวกัน ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ เพื่อขอเสนอญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ สร้างความแตกแยกให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยในหนังสือขอเสนอญัตติดังกล่าวมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน ๑ คน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงชื่อในฐานะผู้เสนอญัตติ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นอีก ๑๓ คน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงที่ ๑๕) ลงชื่อในฐานะผู้รับรอง ประธานสภาฯ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีกำหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ โดยได้บรรจุญัตติที่เสนอดังกล่าวทั้งหมดเข้าไว้ในระเบียบวาระการประชุมในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และมีประกาศลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และมีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกให้มาประชุมในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓ นาฬิกา พร้อมกับแนบญัตติให้สมาชิกทราบ ส่วนการส่งหนังสือให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีฝากส่งไว้กับนาย ส. ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกกลุ่มเดียวกับผู้ฟ้องคดี โดยนาย ส. ได้รับไว้เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ นาฬิกา และนำส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมกับญัตติให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เมื่อถึงวันประชุมในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และการประชุมได้ดำเนินการไปถึงการพิจารณาญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกตั้งข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓ เรื่อง คือ เรื่องที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับมอบอำนาจจากอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกให้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทต่อศาลจังหวัดนครนายก เรื่องที่สอง ผู้ฟ้องคดีไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามว่าถูกคุกคาม เนื่องจากมีรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนคอยติดตามผู้ฟ้องคดี



และเรื่องที่สาม ผู้ฟ้องคดีไปจัดรายการวิทยุพูดจาใส่ร้ายป้ายสีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกว่าบริหารงานไม่โปร่งใส อนุมัติงบประมาณอับยศ ที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจำนวน ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน ๖ เสียง ซึ่งเป็นมติที่มีสมาชิกลงคะแนนเสียงให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจำนวน ๒๔ เสียง ทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗)^๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ประกอบกับข้อ ๕๔^๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีหลักเกณฑ์

^๓ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๗) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ

๓. ชลฯ

๔. ชลฯ

^๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๔ ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว เพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและนำแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว



และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) การเสนอญัตติเพื่อกล่าวหาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเสนอล่วงหน้าก่อนการประชุม (๒) การเสนอญัตติต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าชื่อเสนอจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (๓) เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคำขอเสนอญัตติและ ได้มีคำสั่งอนุญาตให้บรรจุญัตติดังกล่าวเข้าไว้ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องแจ้งญัตติให้สมาชิกที่ถูกยื่นญัตติทราบเป็นหนังสือล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ถูกยื่นญัตติ เตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ต้องบันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและแจ้งต่อที่ประชุม สภาท้องถิ่นเพื่อทราบ และ (๔) การมีมติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจาก ตำแหน่งต้องเป็นมติด้านเนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประพฤติ ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทำการเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีมติดังกล่าว ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งเป็นขั้นตอนสาระสำคัญ ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว เมื่อมติของผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบกระเทือน ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก มติดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า การกระทำทางปกครอง ต้องชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้กำหนดเหตุที่ทำให้การกระทำทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ ได้แก่ การกระทำการ โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้อง ตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้าง ขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยมิชอบ

สำหรับการเสนอญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกนั้น โดยทั่วไปการเสนอญัตติตามกฎหมาย จะมี ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง การเสนอญัตติที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีผู้รับรอง กับประเภทที่สอง การเสนอญัตติ

ที่กฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องมีผู้รับรอง การรับรองญัตติ จะหมายถึง การสนับสนุนญัตติ และแจ้งความจำนงค์ให้มีการพิจารณาญัตติดังกล่าว และในการเสนอญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขไว้แต่เพียงว่า ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าชื่อเสนอญัตติจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ การเสนอญัตติดังกล่าวจึงเป็นการเสนอญัตติประเภทที่กฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องมีผู้รับรอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเสนอญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงชื่อในฐานะผู้เสนอญัตติจำนวน ๑ คน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกจำนวน ๑๓ คน ลงชื่อในฐานะผู้รับรองญัตติ ซึ่งเป็นการลงชื่อในฐานะผู้สนับสนุนญัตติและแจ้งความจำนงค์ให้มีการพิจารณาญัตติ อันถือได้ว่าเป็นการร่วมกันเข้าชื่อเสนอญัตติแล้ว และเมื่อนับรวมจำนวนผู้เข้าชื่อเสนอญัตติดังกล่าวปรากฏว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด การเสนอญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกจึงชอบด้วยมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ประกอบกับข้อ ๕๔ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ แต่การแจ้งญัตติให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้านั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลังจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกได้รับหนังสือขอเสนอญัตติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง และได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ โดยบรรจุญัตติพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓ นาฬิกา จากนั้นได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกให้มาประชุมในวันดังกล่าว พร้อมกับส่งญัตติให้สมาชิกทราบ โดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยวิธีการฝากส่งไว้กับนาย ส. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กลุ่มเดียวกับผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๒๐.๔๐ นาฬิกา และนาย ส. นำส่งหนังสือกับญัตติให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งปรากฏว่าหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมตลอดจนญัตติดังกล่าวไม่มีข้อความเกี่ยวกับข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แต่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบในการประชุม โดยการอธิบายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก การจัดส่งหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมและญัตติให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เป็นการแจ้งญัตติให้ผู้ฟ้องคดีทราบข้อกล่าวหาล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้เตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา แม้ว่าจะมีการแจ้งญัตติให้ผู้ฟ้องคดีทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าญัตติดังกล่าวเป็นญัตติที่มีผลกระทบกับผู้ฟ้องคดีโดยตรง การแจ้งญัตติจึงต้องแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีโดยตรงเช่นกัน การแจ้งญัตติให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยวิธีการฝากส่งไว้กับนาย ส. ทั้งที่นาย ส. มิได้เป็น



ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจถือได้ว่าวันที่มีนาย ส. ได้รับหนังสือแจ้งยุติไว้แทนผู้ฟ้องคดี เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งยุติดังกล่าว กรณีจึงเป็นการแจ้งยุติให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงหน้าน้อยกว่า ๒ วัน ก่อนวันประชุม ไม่ชอบด้วยข้อ ๕๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เนื่องจากมีการตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓ เรื่อง นั้น กรณีข้อกล่าวหาที่หนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องในคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทต่อศาลจังหวัดนครนายก เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย ซึ่งการรับมอบอำนาจดังกล่าวมีกฎหมายรับรองสิทธิไว้ชัดเจนและมีได้ชัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนข้อกล่าวหาที่สองที่ผู้ฟ้องคดีไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามกรณีผู้ฟ้องคดีถูกข่มขู่คุกคามนั้น เป็นการดำเนินการในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหายเอง ซึ่งเป็นสิทธิที่บุคคลทั่วไปพึงได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย และข้อกล่าวหาที่สามที่มีการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีไปจัดรายการวิทยุพุดจาไสร่ร้ายป้ายสีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกนั้น การจัดรายการวิทยุเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกนั้น สามารถกระทำได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย หากการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตัวตามกฎหมายนั้น ๆ กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความประพฤตินทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และข้อ ๕๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และให้การเพิกถอนย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๐/๒๕๕๘)

๓.๑.๒ กรณีเกี่ยวกับตั้งงบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑) กรณีกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายบางประเภทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ หนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นระเบียบในการบริหารการคลังและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการใช้อำนาจในฐานะผู้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยความเป็นอิสระในการบริหารงานและหรือการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลยไม่ควบคุมตรวจสอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งยังอนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายบางประเภทเกินกว่างบประมาณที่สามารถตั้งได้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายราย คำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเฉพาะส่วนของตน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พบว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มีการเบิกจ่ายเงินโดยฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทดังกล่าวสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นการเบิกจ่ายเงินในหน้าที่ราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทางราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด และรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา แต่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และเบิกจ่ายเงินโดยฝ่าฝืนต่อระเบียบและหนังสือสั่งการ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าวงงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม ๔ ราย รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของเงินจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท คิดเป็นเงินคนละ ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นแย้งกับความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้เกิน ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ ๒ ของเงินรายได้รวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณที่ผ่านมา คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๙) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน ๓๐๒,๕๗๑,๘๗๙.๙๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ไม่เกินวงเงิน ๖,๐๕๑,๔๓๗.๖๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยเอายอดรายได้ที่ประมาณการไว้จำนวน ๓๖๐ ล้านบาท มาคำนวณเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายร้อยละ ๒ จากการคาดคะเนไว้ล่วงหน้าของผู้ฟ้องคดีว่าจะได้งบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้ และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้เป็นเงิน ๗,๑๘๕,๔๙๙ บาท กรณีจึงเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายเป็นเงิน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๙^๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ละเลยไม่ควบคุมตรวจสอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ทั้งยังได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการเดินทางไปราชการ เกินกว่างบประมาณที่สามารถตั้งได้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง และเมื่อทราบยอดรายได้ที่ชัดเจนแล้วว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ไม่ได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว โดยการปรับลดวงเงินให้อยู่ในกรอบที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้เกินกว่างบประมาณที่สามารถตั้งได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

^๕ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น



ที่ ๑ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณี มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม ๔ คน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็น ของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา ร้อยละ ๒๕ ของความเสียหายจำนวน ๑,๑๓๔,๐๖๑.๔๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๘๓,๕๑๕.๓๕ บาท นั้น เป็นการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกับพวก ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถ ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ตามที่กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว และเห็นว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ฟังไม่ขึ้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการใช้อำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มาตรา ๒๘๔ วรรคสอง^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับ ในขณะเกิดข้อพิพาท กำหนดให้อำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฯ กำหนดให้การงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และตามข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ กำหนดว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็น

^๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

การกำหนดอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำคัญ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๗๖ การคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การดำเนินกิจการ การพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดหาพัสดุและการจัดจ้าง และการให้ได้รับสวัสดิการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ฯลฯ

ฯลฯ



ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กระทำตามที่มิกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้อำศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศถือปฏิบัติแล้ว กรณีจึงถือว่า หนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นระเบียบในการบริหารการคลังและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนัยมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต้องถือปฏิบัติ ซึ่งการที่กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัตินั้นเป็นการใช้อำนาจในฐานะผู้กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยความเป็นอิสระในการบริหารงานและหรือการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังคงมีอยู่เช่นเดิม แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ไม่มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแลในรายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๕๙)

๒) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นหรือตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไว้นิลประชาสัมพันธ์ที่มีข้อความพร้อมชื่อ ตำแหน่ง และรูปภาพของผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในลักษณะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ กรณีเป็นการกระทำด้วยความจงใจ และก่อให้เกิดความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ



ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง

สรุปข้อเท็จจริง

กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ ตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พบว่า มีการเบิกจ่ายเงินจำนวนเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท เป็นค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไว้นิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ผืน ที่มีข้อความว่า พุดนิ่ม ยิ้มหวาน บริการดี สืบสานปีใหม่ไทย ห่วงใยพี่น้องชาวสกล พร้อมชื่อ ตำแหน่ง และรูปภาพของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในลักษณะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดว่า การจัดทำงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นหรือตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การจัดทำป้ายผ้าไว้นิลประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามรูปแบบที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด จึงเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใด และได้มีการจัดจ้างและทำป้ายประชาสัมพันธ์จริง จึงไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย กำหนดว่าไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงมิได้กำหนดบังคับโดยเด็ดขาดให้ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยและมีหนังสือรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณาตรวจสอบ ซึ่งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า รูปแบบและข้อความของป้ายดังกล่าว ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตนเองของผู้ฟ้องคดี และข้อเท็จจริงจากการให้ถ้อยคำของหัวหน้าฝ่ายงบประมาณและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุต่างให้การสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดี

หรือผู้บริหารเป็นผู้กำหนดรูปแบบและข้อความในป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว กรณีจึงเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีได้สั่งการหรือเห็นชอบในการจัดทำป้ายที่มีลักษณะประชาสัมพันธ์ตนเอง จึงเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจกระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบจ่ายเงินเต็มจำนวนเป็นเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้ว วินิจฉัยยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ข้อความของป้ายประชาสัมพันธ์มีข้อความเพียงว่า พุดนิ่ม ยิ้มหวาน บริการดี สืบสานปีใหม่ไทย ห่วงใยพี่น้องชาวสกล มีชื่อผู้ฟ้องคดีระบุตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และมีรูปภาพของผู้ฟ้องคดีประกอบเท่านั้น โดยไม่มีข้อความแสดงถึงรูปแบบของงานและกำหนดระยะเวลาการจัดงาน ทั้งภาพที่ปรากฏบนป้ายมีเพียงภาพผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีภาพของกิจกรรมที่สามารถสื่อหรือบ่งบอกให้เห็นถึงกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้ผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่อาจถือว่าเป็นกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕^๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙^๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ป้ายดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวผู้ฟ้องคดีเอง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔ ของหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

^{๙-๙} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดให้การจัดทำงบประมาณตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างจริงจัง ไม่สมควรตั้งงบประมาณในลักษณะฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นหรือตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำด้วยความจงใจและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจัดทำป้ายผ้าไว้นิล จำนวน ๓ ผืน เป็นเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท โดยฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเสียหายที่แท้จริง เป็นเงิน ๓๐,๒๔๐ บาท เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้อำนาจตามข้อ ๑๖^{๑๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้มีการแจ้งเวียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศถือปฏิบัติแล้ว หนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นระเบียบในการบริหารการคลังและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนัยมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต้องถือปฏิบัติ อีกทั้ง การที่กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือแจ้งเวียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัตินั้นเป็นการใช้อำนาจในฐานะผู้กำกับดูแลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการดำเนินงานก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีนี้ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๕๙)

^{๑๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด